



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב הברזל 3, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד רחמים פורי
הרכבת 58, תל אביב
טל': 035100008 פקס: 035100221
דוא"ל: puri@efratpuri.co.il

התובעת:

נגד

צ. לב השקעות ונכסים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד וייס יגאל
הברזל 3 תל אביב
טל': 0523404116 פקס: 036449184
דוא"ל: eweiss10@bezeqint.net

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף לחייבו בתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הברזל 3 בתל אביב יפו, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 637 בגוש 6638 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 40 דירות, המשמשות חנויות ומשרדים.
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעת, חברת צ. לב השקעות ונכסים בע"מ (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11, אשר שימשה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה משרדו של בא כוח הנתבעת.
5. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 18,060 ש"ח, משכנטען לא שילמה הנתבעת חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה שמחודש מרץ 2020 ועד לחודש דצמבר 2020. עוד כנטען, חישוב חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה נעשה לפי 19 ש"ח ל-1 מ"ר, החל משנת 2012 ואילך, בתוספת תשלום קבוע לכל חניה הצמודה לכל דירה בבית המשותף. גביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה נעשית אחת לרבעון. בהלימה, חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה בכל רבעון עומד על סך של 6,020 ש"ח.
6. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה, בהדגישה כי מזה שנים לא מכונסת אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, וממילא אין תקציב מאושר כנדרש על פי דין. עוד כנטען, התובעת אינה מעמידה לעיון הנתבעת פנקסי הבית המשותף, וכן פועלת "ללא כל פיקוח", לרבות לעניין ההוצאות הכספיות.
7. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר מיום 20.8.2020 בתביעה קודמת שהגישה התובעת נגד הנתבעת לתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (תביעה שמספרה 5/456/2019). בגדרו, חויבה הנתבעת לשלם לתובעת סך של 21,782 ש"ח, חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה לתקופה שעד לחודש ספטמבר 2019. בפסק הדין נקבע כי חלקה של הנתבעת בתשלום הוצאות ההחזקה עומד על סך של 6,020 ש"ח לרבעון. זאת, משקבעה המפקחת שרייבר כי פסק דין שניתן ביום 29.3.2016, בתביעה קודמת שהגישה התובעת נגד הנתבעת (תביעה שמספרה 5/295/2015), מהווה השתק פלוגתה, מחמת מעשה בית דין בין הצדדים, "לעניין סכום החוב הרבעוני" (להלן - "תביעה 456/2019").
8. ביום 22.4.2021 ניתן פסק דינה של כבוד שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, לימור ביבי, בשבתה בית משפט לערעורים אזרחיים, בערעור שהגישה הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נגד התובעת על פסק הדין (עש"א 49949-10-20). בגדרו, ובהמלצת בית המשפט, התקבל הערעור באופן שפסק דינה של המפקחת שרייבר בוטל. כלשון פסק הדין: "התיק יוחזר למפקחת וזאת על מנת שתכריע מחדש בנושא חיוב המערער [הנתבעת] בהוצאות הבית המשותף. אשר לכך, בבסיס ההמלצה עומדת עמדתו של בית משפט זה ולפיה בהינתן חוסר בהירות בפסק הדין משנת 2016, הרי שלא ניתן היה להסתמך על פלוגתאות כפי שהוכרעו בו כמעשה בית דין. ... בנסיבות אלו, שומה היה על המפקחת לשמוע ולקבל הכרעה עצמאית בשאלת החובה המוטלת על המערער ושיעורה. ... התיק יוחזר למפקחת אשר מצדה תשלים את ההליך, ובכלל כך תאפשר לצדדים להשלים ראיות לעניין זה, והכל לפי הבנתה והחלטותיה המקצועיות".

9. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

10. בהחלטה מיום 15.6.2021 נעתרתי לבקשת התובעת להורות איחוד הדיון בתביעה 456/2019 עם התביעה דנן. בתוך כך, נעתרתי לבקשת התובעת והוריתי הגשת כתב תביעה מתוקן בגדרי התביעה דנן, כך שיכלול תקופת החיוב מושא שתי התביעות.

11. בכתב התביעה המתוקן עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 28,060 ש"ח, יתרת חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לשנים 2016-2020.

12. בכתב ההגנה המתוקן הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה. לטענתה, בבית המשותף אין נציגות פועלת ואין תקציב מאושר כדין; "אין תוקף חוקי" לחיוב של 19 ש"ח ל-1 מ"ר, הגם שנגבה במשך שנים "ללא כל זיקה להוצאות ניהול הבית המשותף בפועל"; אין תוקף חוקי לתוספת של 18% לשטחי הדירות בבית המשותף לצורך חישוב חלקם של בעלי הדירות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, ויש לחשב שטח הדירה בהתאם לרשום ב"משרדי הארנונה של עיריית תל אביב"; שני מקומות החניה הצמודים לדירת הנתבעת שונים משאר מקומות החניה בבית המשותף, ולכן "הם זכאים לדמי ניהול מופחתים"; מכל מקום, הקביעה בדבר תשלום סך של 114.35 ש"ח עבור כל חניה היא "שרירותית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינה מעוגנת בהחלטה כלשהי של האסיפה הכללית וממילא אינה חוקית; ניהול הכספים על ידי חברת הניהול נעשה ללא פיקוח של הנציגות ושלא כדין, תוך צבירת "מאות אלפי שקלים" בקופת הבית המשותף; בתוך כך, בעלי הזכויות עושים שימוש בכספי הבית המשותף "תוך מתן הטבות בין בעלי הזכויות החברים בנציגות"; התובעת מתנהלת באופן פסול משמסירה "באופן שיטתי" את ספרי ניהול הבית המשותף; משחשוב חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה מתבסס על סכום שגוי של 19 ש"ח ל-1 מ"ר, "יש לקזז מכל סכום בו תחויב הנתבעת החזר של 15 שנים לאחור".

13. ביום 9.12.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט.

משלא עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקת הכספית בהסכמה, הוריתי מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

14. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית מטעם ישי בר המשמש מנהל הבית המשותף מטעם חברת ניהול שעמה התקשרה התובעת בהסכם למתן שירותי החזקה וניהול תפעולי של הרכוש המשותף בבית המשותף, במצורף לתיק מוצגים. הנתבעת הגישה תצהיר בא כוחה, אשר כאמור החזיק בדירה (משרד) שבבעלות הנתבעת בבית המשותף במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה, במצורף לתיק מוצגים.

15. ביום 10.4.2022 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו העדים מטעם הצדדים. בסיומה, סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. כנטען, הבית המשותף מתנהל מזה שנים רבות בצורה מסודרת. בכלל זאת, נציגות הבית המשותף כינסה במרוצת השנים אסיפות כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר במסגרתן מאושר התקציב השנתי (פרוטוקולים של האסיפה הכללית בשנים 2014, 2016, 2017, 2018 ו-2021 צורפו נספחים 8א-8ה לתיק המוצגים מטעם התובעת). חרף נוכחות נציג הנתבעת באסיפות הכלליות הוא ביכר שלא להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן הפועל לחובתו. בכל האסיפות הכלליות אושר תקציב שנתי המבוסס על תשלום של 19 ש"ח ל-1 מ"ר, מבלי שמי מבעלי הדירות בבית המשותף התנגד לכך, ובכללם הנתבעת. מכל מקום, הנתבעת לא טענה כנגד שיעור חלקה בהוצאות ההחזקה ואף לא הוכיחה טענתה בדבר תשלום יתרת חלקה בהוצאות מושא כתב התביעה. כפי שהוכח במסגרת הבאת הראיות ושמיעתן, חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה הוא בהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף וכפי התקציב השנתי המאושר, כנתמך בכרטיס הנהלת החשבונות של הנתבעת בחברת הניהול (צורפה נספח 13 לתיק המוצגים), אשר לא נסתרה לרבות משהעד מטעם התובעת לא נשאל לגביה דבר. עוד כנטען, השוכר שהחליף בא כוח הנתבעת משלם חלקו בהוצאות ההחזקה ללא טרזניה. בהתייחס לטענות הנתבעת כנגד התנהלות פסולה של התובעת, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח טענותיה. זאת, כעולה מעיון בפרוטוקולים של האסיפה הכללית, במסגרתה באה התייחסות מפורטת לתקציב השנתי המאושר ולתקציב השנה הקודמת, לרבות התייחסות פרטנית להוצאות שהוצאו להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, בשים לב כי כל שנה הסתיימה עם יתרת זכות נמוכה ולעתים אף בגירעון קל. ממילא, אין בטענות כאמור כדי לפטור הנתבעת מתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה, משהמדובר בחובות נפרדות ועצמאיות. עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין הנתבעת רשאית לקזז כספים מחלקה בהוצאות ההחזקה. אשר להוצאות משפט, עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בהוצאות משפט גבוהות בשים לב להכבדה ולטרחה הרבה הכרוכה בניהול התביעה נגד הנתבעת, המיוצגת על ידי בא כוחה אשר החזיק במועדים הרלוונטיים בדירה שבבעלותה ונדרש-הוא לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה, כמו גם לתביעות קודמות שהגישה התובעת נגד הנתבעת בעניין זה.

17. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. כנטען, בא כוח הנתבעת שכר הדירה (משרד) שבבעלות הנתבעת בבית המשותף לפני שנים רבות ועם יציאתו לגמלאות גמלה בלבו ההחלטה "לעשות סדר", שכן "לא יכול להיות שגונבים אותי במשך 15 שנה", כך לשון הנתבעת בסיכומיה. עוד כנטען, אין חולק בדבר החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף בבית המשותף. ברם, התובעת לא הוכיחה שיעור חלקה של הנתבעת בחיוב כאמור בכתב התביעה. בתוך כך, התובעת לא הוכיחה שטח הדירה של הנתבעת וכן סמכותה להוסיף 18% לשטח הדירה, פעולה בלתי חוקית כשלעצמה. בנסיבות העניין, צריך היה לחשב חלקן של הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה בהתאם לקבוע בחיובי הארנונה בעיריית תל אביב. עוד כנטען, המסמכים שצרפה התובעת לתיק המוצגים אינם קבילים משהוגשו בניגוד לפקודת הראיות. המסמכים הנחזים להיות פרוטוקולים של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, נושאים כותרת של סיכום דיון או פגישה של בעלי הנכסים בבית המשותף, ומשכך אינם פרוטוקולים של האסיפה. מכל מקום, המדובר במסמכים מזויפים, שכן בא כוח הנתבעת חזה בעצמו כיצד נציגי התובעת מכינים ועורכים פרוטוקול אסיפה לאחר כינוסה. לטענת הנתבעת, אין ליתן אישור להתנהלות הבלתי תקינה וסדירה של התובעת. לפיכך, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה משלא הוכחה, הגם שלטענת בא כוחה "אני לא מבקש שאני לא צריך לשלם דמי ניהול, לא חשבתי ככה, רק שהתובעת לא הוכיחה", כלשונה בסיכומיה.

18. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

19. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא להלן טעמיי למסקנה זו.

החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

20. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

21. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שיעור השתתפות אחר. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצדה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, אמור מולה, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

22. בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קמה חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. בתוך כך, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות אלה, במועד וכסדרו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019) (להלן - עניין רבין); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.ג.ו.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021); עש"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(מחוזי ת"א) 35916-07-21 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרחוב וילסון 4 תל אביב, פורסם ב"נבו" (6.2.2022) (להלן - עניין לידסקי)).

23. בעל דירה חייב לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בהתאם לדרישה של נציגות הבית המשותף, האמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, או בהתאם לדרישה של מתחזק הבית המשותף ככל שמונה בהתאם להוראת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.

24. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ניהול בית משותף הופקד בידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית, כקבוע בהוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף", וכקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק, לפיה "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות". אשר לנציגות הבית המשותף, ככל שלא מונה מתחזק לבית המשותף כקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, לפיו "בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור".

25. כאמור, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האמונה על קביעת הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, היא הגורם המוסמך לאשר התקציב השנתי הדרוש להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות קבלת כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה בנוגע להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף שאינה בגדרי התקציב השנתי המאושר. זאת, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף (ראו גם: י' ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 431 (להלן - ויסמן)).

26. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות המשתתפים באסיפה, כפי מניינה החוקי כקבוע בסעיף 8 לתקנון המצוי.

27. הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, מורנו ס'ג להחלטת האסיפה הכללית, זכות וטו העומדת לכל בעל דירה בבית משותף, בין היתר, ביחס להחלטה המטילה על בעל הדירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין ובתקנון המצוי. כך לשון הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, המורנו לאמור: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

28. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, מימוש זכות הווטו של בעל דירה בבית משותף המתנגד להחלטה, אשר לדידו מטילה עליו חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, ואינו נענה על ידי המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, יהא באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לעשות דין עצמי ולא לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, אלא אם ניתן בידו צו שיפוטי הפוטר אותו מתשלום חלקו בהוצאות אלה. יתרה מזאת, על בעל דירה להגיש התובענה למפקח על רישום מקרקעין קודם להוצאה לפועל של החלטת האסיפה הכללית, ממילא קודם להתקשרות עם בעלי מקצוע לביצוע העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולביצוע בפועל. זאת, על מנת למנוע ביצוע עבודות ההחזקה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, בבחינת מעשה עשוי. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין להלום דרך פעולה של בעל דירה בבית משותף הטוען לדרישת תשלום בנוגע להוצאות החזקה של הרכוש המשותף שאינה כדין, אך בד בבד מאפשר ביצוע העבודות, אשר בעלותן נשאו יתר בעלי הדירות בבית המשותף, ואף נהנה מפרי עבודות אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. אפנה ליישום הוראות הדין ועקרונות מנחים אלה בנסיבות המקרה דנן.

מן הכלל אל הפרט

30. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 8.6.2006 (להלן - "התקנון המוסכם"), המסדיר היחסים בין בעלי הדירות, זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין. הוראות סעיף 6 לתקנון המוסכם מסדירות 'ניהול הרכוש המשותף' בקבען לאמור:

6.1" ביצוע כל שירותי הניהול, התפעול והאחזקה של הרכוש המשותף, לרבות מקומות החניה והמתקנים המכאניים להכפלת מקומות החניה (להלן - 'השירותים') יימסר לחברת ניהול אשר תיבחר על ידי נציגות הבית המשותף (להלן - 'חברת הניהול') (להלן - 'הנציגות').

6.2 הנציגות רשאית לחתום על הסכם ניהול עם חברת הניהול והסכם זה יחייב את כל בעלי הזכויות בדירות.

6.3 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף, לרבות הוצאות הכרוכות באספקת השירותים על ידי חברת הניהול, אשר יחולו על כל בעלי הדירות למעט יחידת הטרנספורמציה שמספרה 637/7, יהיו לפי שיעור החלק היחסי של כל דירה ברכוש המשותף, דהיינו: לפי המונה לכל דירה מחולק ב-998.

6.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת הניהול תספק את השירותים הבאים:

6.4.1 ניהול כללי של הבית המשותף;

...

6.4.10 אחזקה של מקומות החניה בפרויקט כולל המתקנים המכאניים להכפלת מקומות החניה;

... " (ההדגשות אינן במקור).

31. אין חולק כי ביום 28.11.2012 חתמה התובעת, נציגות הבית המשותף, עם חברת נכסי אריאל - הברזל 3 ניהול בע"מ (להלן - "חברת הניהול") על הסכם למתן שירותי ניהול תפעולי והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, החל מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1.12.2012 (צורף מוצג 1 לתצהיר עדות התובעת, להלן - "ההסכם"). בהתאם להסכם, אמונה חברת הניהול על "הניהול", הארגון וביצוע השירותים לבניין, בשם הנציגות ועבורה, על פי כל הוראות הסכם זה ועל פי הנחיות הנציגות, והכול בהתאם ובכפוף לתקציב המאושר האמור בסעיף 3.2.6 (סעיף 3.1 להסכם).
32. בהתאם להוראת סעיף 3.2.6 להסכם, התחייבה חברת הניהול לדאוג ל"הכנת תקציב שנתי למערך הניהול בכל הקשור לניהול תפעולי של הבנין. התקציב השנתי יאושר על ידי הנציגות. חברת הניהול תנהל ותעניק את השירותים על פי הסכם זה במסגרת התקציב שיאושר כאמור לעיל (לעיל ולהלן - 'התקציב המאושר'). העתק תקציב עקרוני מוסכם לשנה הראשונה של תקופת ההסכם מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו" (ההדגשה אינה במקור). בהתאם להוראות סעיף 6.1 להסכם, כל הוצאות הניהול תכללנה בתקציב המאושר ותוטלנה על בעלי הדירות בבית המשותף על פי הוראות חוק המקרקעין ובהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, "והכל בהתאם להוראות הנציגות כפי שיהיו מעת לעת" (ההדגשה אינה במקור). בהתאם להוראות סעיף 8 להסכם, ההסכם יתחדש בכל שנתיים, אלא אם יודיע צד אחד למשנהו בכתב על רצונו להביא לסיום ההתקשרות בין הצדדים.
33. אין חולק, משלא נטען אחרת על ידי הנתבעת, כי ההסכם חל על תקופת החיוב מושא התביעה דנן.
34. כאמור, בהתאם להוראות סעיף 6.2 לתקנון המוסכם, ההסכם מחייב את כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם הנתבעת.
35. הוכח לפניי כי בשנים הרלוונטיות לכתב התביעה אישרה האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף התקציב השנתי. זאת, כנתמך בתצהיר עדותו הראשית של העד ישי בר, מנהל הבנין מטעם חברת הניהול, בהצהירו התקציב השנתי שאושר בכל אחת מהשנים הרלוונטיות (סעיף 3 לתצהיר עדות התובעת), וכנתמך בפרוטוקולים של האסיפה הכללית במסגרתן אישור התקציב השנתי הדרוש להחזקה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף על רכיביו, תוך הצגת פירוט רכיבי התקציב שאושר בשנה הקודמת אל מול הביצוע בפועל בשנה זו (צורפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוצגים 8א-8ה לתצהיר עדות התובעת). כפי עדותו של בר בחקירתו הנגדית, אשר היתה מהימנה עליי, עקבית וסדורה, לאמור: "כל שנה אנו מעלים לבעלי הנכסים את התקציב לשנה חדשה לאחר שאנו מציגים את התקציב הקודם. בעלי הנכסים מאשרים כל שנה מחדש את התקציב. בתקציב מצוין השטח, דמי ניהול ושטח הבנין שעליו מתבסס התקציב" (פרוטוקול דיון מיום 10.4.2022, עמוד 4 שורות 16-20 ו-28-29 ועמוד 5 שורות 31-40).

36. אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף התקציב השנתי הוא למעלה מן הדרוש בהתאם להסכם - מכוחו הוסמכה נציגות הבית המשותף לאשר התקציב השנתי - לנוכח החלטה של האסיפה הכללית מיום 18.11.2014, לפיה התקציב השנתי יובא לאישור האסיפה (מוצג 8א לתצהיר עדות התובעת).

37. הנני לדחות טענת הנתבעת כי מוצגים 8א-8ה אינם פרוטוקולים של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, בשל כותרתם 'סיכום דיון / סיכום פגישה של בעלי הנכסים'. סבורני כי המדובר בעניין סמנטי בלבד, משאין חולק כי תוכן כל מסמך משקף פרוטוקול אסיפה כללית, הכולל מועד האסיפה, ציון פרטי הנוכחים באסיפה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, הצגת העניינים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות שהתקבלו בגדרה (ראו גם: עדות בר, פרוטוקול דיון מיום 10.4.2022, עמוד 6 שורות 10-13). למעלה מן הצורך, יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת ל' ביבי בעניין לידטקי, לאמור: "הואיל ואסיפת בעלי הדירות אינה גוף מקצועי ויתרה מכך בדרך כלל מנוהלות הנציגות ופועל יוצא מכך אף האסיפות, באמצעות דיירים מתנדבים אשר אינם מקצועיים - הרי שאין להחיל על ניהול האסיפות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם" (פסקה 16 לפסק הדין; ראו גם: ויסמן, 444-445). בתוך כך, הנני לדחות טענת הנתבעת להיות המסמכים מזויפים, משנטענה באופן לאקוני מבלי שהובאה כל ראיה תימוכין לנטען.

38. עוד הוכח לפניי, כי בגדרי האסיפה הכללית מיום 18.11.2014, הוחלט כי "תקציב הבניין בנוי לפי 19 ש"ח למטר. תקציב החניון לפי 114.35 ש"ח לחניה". בתוך כך, אישרו בעלי הדירות בבית המשותף התקציב השנתי לשנת 2015. כל זאת, שעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנציג הנתבעת ובא כוחה נוכחים במעמד האסיפה הכללית ("נוכחים בישיבה, בעלי נכסים: ... צבי לב ועו"ד וויס"), ואף מבלי שבאה כל התנגדות מצדם (מוצג 8א לתצהיר עדות התובעת). כדברי העד בר מטעם התובעת בחקירתו הנגדית, לאמור: "תקנון הבית המשותף מבקש לחייב דיירים לפי אחוז שלהם בשטח הבניין. להבנתי מההיסטוריה של הבנין, בעלי הנכסים החליטו לפשט את צורת התשלום כי דיירים פוטנציאליים שמגיעים לבניין רוצים לדעת כמה הם משלמים למטר ולא בכל שנה משתנה להם. אם בא דייר שיש לו מאה מטר אז הוא צריך לשלם סכום מסוים והם רוצים וכך אפשר לומר להם במדויק ועל זה יצא מכתב של בני קירייתי להסביר לבעלי הנכסים על מה ולמה זה 19 ש"ח למ"ר. ... חברת הניהול עובדת לפי הנהלים של הנציגות ובעלי הנכסים, הם הודיעו לנו לחייב לפי 19 ש"ח למטר וכך עשינו" (פרוטוקול דיון מיום 10.4.2022, עמוד 5 שורות 3-10 ו-29-30).

39. עיון במכתבו של חבר נציגות הבית המשותף, עורך הדין בנימין קריתי, שנשלח לכל בעלי הדירות ביום 5.3.2014, אשר צורף לתצהיר התובעת, העלה כי נושאו "אופן חישוב דמי ניהול של הבית ברחוב הברזל 3 בתל אביב". בגדרו, בא פירוט ביחס לתהליך אישור התקציב השנתי וכן השיקולים בקביעת התעריף ל-1 מ"ר, על מנת שלא "להרתיע שוכרים או קונים פוטנציאליים". בהלימה, חיוב חלקה של כל דירה בהוצאות החזקה ייעשה בהתאם לשטח ברוטו של כל דירה, על פי מדידה אחידה שנעשתה לכל הדירות בבית המשותף, "שתוצאותיה נמצאות כיום בידי חברת הניהול". כפי שהטיב לבאר חבר הנציגות במכתב: "מבחינת סך כל התשלום, ה-18% אינם מעלים ואינם מורידים. לדוגמא - במקום שבעל נכס בשטח נטו של 100 מ"ר ישלם 25 ש"ח למ"ר ובסך הכל 2,500 ש"ח לחודש, השטח המחושב שלו הוא 118 מ"ר והוא משלם 21.2 למ"ר, כשהסך הכל הינו זהה לחלוטין - אותם 2,500 ש"ח לחודש" (מוצג 9 לתצהיר עדות התובעת).

40. אין חולק, כי מנגנון חישוב חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, לפי תעריף של 19 ש"ח ל-1 מ"ר במכפלת שטח הדירה ובתוספת סכום קבוע בגין כל חניה, לא שונה במרוצת השנים. זאת, כנתמך אף בפרוטוקולים של האסיפה הכללית, כאמור, אשר במרביתם נכחו נציג הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובא כוחה, וכן בתצהיר העד בר מטעם התובעת. ללמדנו הסכמת הנתבעת ואישורה התקציב השנתי וחלקה היחסי בתקציב זה, בכל שנה. אוסיף, כי הימנעות הנתבעת מצירוף תצהיר עדות נציג הנתבעת, אשר נכח באסיפות כלליות אלה, לסתור האמור בהן, פועלת לחובתה.

41. יתרה מזאת, הסכמת הנתבעת ואישורה חלקה היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף נלמדת אף מתשלומה בפועל חלקה בהוצאות אלה במרוצת השנים, כפי דרישת נציגות הבית המשותף באמצעות חברת הניהול. זאת, הגם שבפרק הזמן שבו החזיק בא כוח הנתבעת במשרד שבבעלות הנתבעת בבית המשותף, בוצע לעתים התשלום שלא במועד ואך לאחר קבלת מכתבי התראה. זאת, כנתמך במכתבי אישור בא כוח הנתבעת בדבר "סילוק חוב" בגין הוצאות החזקה וניהול, אשר צורפו לתצהיר עדות התובעת (מוציגים 11א-11ב). אין חולק, כי השוכר החדש בדירה (משרד) שבבעלות הנתבעת בבית המשותף משלם חלקה של הדירה בהוצאות ההחזקה באופן מלא ובמועד (סעיף 4ד) לתצהיר התובעת).

42. מכל מקום והחשוב לענייננו, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי סכום חלקה בהוצאות ההחזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף על פי שיטת החישוב כפי שנקבעה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אינו תואם סכום חלקה של הנתבעת בהוצאות אלה כקבוע בסעיף 6.3 לתקנון המוסכם ובהסכם.

43. למעלה מן הדרוש, ככל שביקשה הנתבעת לממש זכות הווטו הקבועה בהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי ולטעון כנגד דרישת התשלום בהתאם לתקציב השנתי המאושר וחלקה היחסי בתקציב זה, היה עליה להגיש תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בסמוך לאחר קבלת דרישת התשלום וקודם למתן שירותי ההחזקה והניהול בהתאם לתקציב. וודאי לא להישמע בטענות אלה בחלוף שנת התקציב, בבחינת מעשה עשוי לאחר שניתנו שירותי ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בבית המשותף, התקשרה נציגות הבית המשותף באמצעות חברת הניהול עם ספקי שירותים ושולמו החשבונות הקשורים בשירותים אלה.

44. בהלימה, הנני להורות כי חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף הוא בסך של 1,715 ש"ח, על פי התחשיב האריתמטי הבא:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח דירת הנתבעת הרישום בפנקס הבתים המשותפים 66.3 מ"ר בתוספת 18% (בהתאם להחלטת האסיפה הכללית), 78.23 מ"ר x 19 ש"ח (בהתאם להחלטת האסיפה הכללית) = 1,486.37 ש"ח לחודש, וכן תשלום אחיד בגין שני מקומות חניה בסך של 228.70 ש"ח. בתוספת מס ערך מוסף, עומד חלקה החודשי של הנתבעת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו על סך של 2,006.55 ש"ח (ברבעון, כפי נוהג התשלום בבית המשותף, עומד חלקה של הנתבעת בהוצאות אלה על סך של 6,019.65 ש"ח).

45. יתרת חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לשנים 2016-2020, מושא התביעה דנן, עומד על סך של 28,060 ש"ח, כמפורט בסעיפים 11-22 לתצהיר העד בר מטעם התובעת, וכתמך בכרססת הנהלת חשבונות של הנתבעת בחברת הניהול (מוצגים 12-13 לתצהיר התובעת). בבסיס חישוב זה, חלקה החודשי של הנתבעת כקבוע בפסקה 44 לעיל. לא עלה בידי הנתבעת לסתור האמור, לרבות משלא צירפה אסמכתאות תימוכין לתשלום יתרת חוב זה, כנדרש על פי דין (ראו גם: תיק (מפקח פ"ת) 6/452/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 כפר סבא נ' נווה, פורסם ב"נבו" (5.8.2021)).

46. אשר לטענת הנתבעת לאי סדרים בהתנהלות הנציגות, לא עלה בידי הנתבעת להוכיחה. ממילא, כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף במתן שירותים הנוגעים להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מהחובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. "לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך" (ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 וייזר נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח תקוה, פורסם בנבו" (1979); עניין רבין). כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ככל שסבור בעל דירה בבית משותף כי נציגות הבית המשותף אינה מקיימת חובותיה הקשורות בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף ובניהולו, עומדת לו הזכות לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף בהתאם להוראות הדין, לרבות ככל הנדרש באמצעות הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. ברם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, באופן מלא, במועד וכסדרו.

47. בהתייחס לטענת הנתבעת בדבר הזכות העומדת לה לקזז כספים ששילמה ביתר מסכום החיוב מושא התביעה דנן, הנני לרחותה, הן משהנתבעת זנחה טענה זו בסיכומיה, הן משנטענה באופן לאקוני ללא כל פירוט, הן לגופם של דברים, משבעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז חיובים כספיים, אשר לשיטתו הוא זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו (ראו גם: עש"א (מחוזי מרכז-לוד) 67371-11-22 דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, פורסם ב"נבו" (21.2.2023); עש"א (מחוזי מרכז-לוד) 28025-12-23 יובל דמול ושות' נ' מיקדן אם 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.6.2024); תיק (מפקח פ"ת) 6/268/2018 נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה נ' רצון, פורסם ב"נבו" (23.5.2019)).

סוף דבר

48. דין התביעה להתקבל.
49. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 28,060 ש"ח, יתרת חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לשנים 2016-2020. החיוב יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן, הכולל תקופת החיוב מושא שתי התביעות שאוחדו (5.7.2021), ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
50. אשר להוצאות משפט, נקבע בתקנות 151-153 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, כי פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במשאבים שנדרשו לניהול ההליך, במהות הסכסוך ובמורכבותו, כמו גם בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין (ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1053/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018); רע"א
7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פורסם ב"נבו"
(28.12.2020); ע"א 7627/20 איזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ,
פסקה 6, פורסם ב"נבו" (24.2.2022); רע"א 1689/24 ינקילוב נ' נחשונוב שמחייב,
פסקאות 13-14 פורסם ב"נבו" (21.3.2024).

51. בנותני הדעת לאמות המידה לפסיקת הוצאות משפט, כאמור, ובישמי אלה
בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה, משהוגשה כדין, בהינתן משמעות החובה
המוטלת על בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף
בבית המשותף כמפורט לעיל, ובשים לב להליכים קודמים שניהלה התובעת נגד
הנתבעת לגביית חלקה בהוצאות אלה, כמו גם התנהלות הנתבעת בגדרי בירור
התביעה, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות שכר
טרחת עורך דין, בסך של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן
פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד
מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשפ"ד, 29 יולי 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו